

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1339/2536

นาย พีระ พนาสุภน
นาง อุบลศรี ภูมิวุฒิ สาร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่จำเลยไม่สามารถโอนสิทธิการเช่ารวมทั้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของโรงเรียนให้แก่โจทก์ไม่เป็นเหตุสุดวิสัยถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา แต่พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องใหม่ภายในอายุความ เมื่อโจทก์อุทธรณ์จำเลยมิได้โต้แย้งในประเด็นข้อนี้ การที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา จึงเป็นเรื่องที่มีได้ว่ากล่าวกันในศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ เมื่อจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาและโจทก์บอกเลิกสัญญาแล้วคู่สัญญาจะต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 แต่โจทก์ได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ซื้อขายตลอดมา การที่จำเลยจะต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่โจทก์ จึงไม่เป็นธรรมแก่จำเลย ศาลมีอำนาจกำหนดจำนวนเงินที่จำเลยต้องคืนให้แก่โจทก์เมื่อเลิกสัญญาตามที่เห็นสมควรได้ และให้โจทก์คืนทรัพย์สินที่ซื้อขายให้แก่จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาขายและโอนกิจการโรงเรียนกาญจนเทพทั้งหมด และทรัพย์สินตามรายการแนบท้ายสัญญากับสิทธิการเช่าซึ่งจำเลยเป็นผู้เช่าจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้แก่โจทก์ ในราคารวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ต่อมา โจทก์ชำระเงินครบถ้วนตามสัญญาแล้วจำเลยไม่ได้ยื่นคำร้องต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของโรงเรียนเป็นของโจทก์ตามสัญญา และจำเลยไม่สามารถ โอนสิทธิการเช่าดังกล่าวให้โจทก์ได้ โจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยแล้วจำเลยต้องคืน เงินจำนวน 4,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและจำเลยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายให้แก่ โจทก์วันละ 4,000 บาท ตามสัญญาข้อ 12 ด้วย ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 4,729,372 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 4,000,000 บาท นับ แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ใช้ค่าเสียหายโจทก์ 10,060,000 บาทพร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญากับโจทก์ดังฟ้องจริง โจทก์ได้รับผลประโยชน์ ในการดำเนินกิจการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30,000,000 บาท จำเลยได้ปฏิบัติตาม สัญญาแล้วทุกประการ แต่ทางกระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้โอนกิจการ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ยอมโอนสิทธิการเช่าให้แก่โจทก์เพราะเหตุผลวิสัย โจทก์ ปฏิบัติผิดสัญญารับนักเรียนเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เป็นเหตุให้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนภาคใต้ ทำให้จำเลยและโรงเรียนกาญจน เทพวิทยาเสียชื่อ จำเลยมีสิทธิรับเงินทั้งหมดและปรับเป็นค่าเสียหายแม้โจทก์ไม่ บอกเลิกสัญญา โจทก์ไม่มีสิทธิให้จำเลยคืนเงินจำนวน 4,000,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำ คำฟ้องมายื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอายุความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 4,000,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับจากวันที่รับเงินไปจากโจทก์ไปจนกว่าจะชำระ เงินเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยชำระค่าปรับจำนวน 4,000 บาท แก่โจทก์

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายในประเด็นข้อแรกว่าตามที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาซื้อขายและโอนสิทธิการเช่าหรือไม่นั้น ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า การที่จำเลยไม่สามารถโอนสิทธิการเช่ารวมทั้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของโรงเรียนแก่โจทก์ไม่ เป็นเหตุสุดวิสัยถือว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา เมื่อโจทก์อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้น ต้นจำเลยยื่นคำแก้อุทธรณ์ จำเลยก็มีโต้แย้งในประเด็นนี้จึงมีได้เป็นประเด็นใน ศาลอุทธรณ์ จำเลยยกขึ้นมากล่าวในชั้นศาลฎีกาถือว่าเป็นเรื่องที่มีโต้ว่ากล่าวกัน มาแต่ในศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ประเด็นตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์มีสิทธิเรียกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ย และค่าเสียหายหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยผิดสัญญา และโจทก์บอกเลิกสัญญา แล้ว โจทก์และจำเลยแต่ละฝ่ายจึงต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะเดิม ตาม บทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 จำเลยมีหน้าที่ต้องคืนเงิน ให้แก่โจทก์แต่โจทก์ได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากกิจการโรงเรียนของจำเลยมา ตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายตลอดมาจนถึงปัจจุบันการที่จำเลยจะต้องคืนเงินทั้งหมด จำนวน 4,000,000 บาท ให้แก่โจทก์จึงไม่เป็นธรรมแก่จำเลย โจทก์นำสืบว่า โรงเรียนดังกล่าวทำรายได้ให้โจทก์เดือนละ 120,000 บาท นับจากวันทำสัญญาโจทก์ ได้รับประโยชน์จากกิจการโรงเรียนพอสมควร จึงเห็นสมควรกำหนดจำนวนเงินที่ จำเลยจำต้องคืนให้โจทก์เพียง 1,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ด

ครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป ส่วนค่าเสียหายที่จำเลยจะต้องชดใช้ให้โจทก์นั้น เมื่อพิจารณาอุทธรณ์พิพากษารายได้ของโรงเรียนแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายให้โจทก์ 4,000 บาทจึงเหมาะสมแล้ว

ในประเด็นที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้โจทก์คืนทรัพย์สินตามสัญญา และกิจการโรงเรียนที่พิพาทแก่จำเลยเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยผิดสัญญา โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาแล้ว โจทก์จำเลยจึงต้องให้อีกฝ่ายได้กลับคืนสู่ฐานะเดิมโจทก์ต้องคืนทรัพย์สินและกิจการโรงเรียนทั้งหมดให้แก่จำเลยศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 1,000,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้จำเลยชำระค่าปรับจำนวน 4,000 บาท แก่โจทก์ ให้โจทก์คืนทรัพย์สินตามสัญญาและกิจการโรงเรียนที่พิพาทแก่จำเลย

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ-บุญสิน ตูลากัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>